

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 246/2530

กองทัพอากาศ

โจทก์

เรืออากาศโท นิรันดร์ หล่อ สุวรรณ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ขณะเกิดเหตุจำเลยรับราชการเป็นหัวหน้าหมวดช่างโยธาประจำสถานีรายงาน นครพนมของโจทก์ มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งรวมทั้งท่อประปาที่ถูกคนร้ายลักไปด้วยปรากฏว่าท่อประปาที่หายไปกองอยู่ในบริเวณรั้วห่างโรงจักรไฟฟ้าไม่ถึง 20 เมตร ในการปฏิบัติหน้าที่จำเลยได้จัดเวรยามคอยติดเครื่องจักรไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งมีหมวดอากาศโยธินจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยและมีรถยนต์วิ่งตรวจการณ์ 24 ชั่วโมง โดยโจทก์เองก็มีได้มีคำสั่งให้จำเลยต้องจัดเวรยามเฝ้าท่อประปาเป็นพิเศษแต่อย่างใด เช่นนี้การที่คนร้ายเล็ดลอดหลบหน่วยรักษาความปลอดภัยเข้ามาในบริเวณสถานีรายงานและลอบเข้าไปตัดรั้วลวดหนามของโรงจักรไฟฟ้าลักท่อประปาของโจทก์ไป ย่อมถือว่าจำเลยไม่ได้กระทำการอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ท่อประปาของโจทก์สูญหาย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนายทหารประจำการ สังกัดฝ่ายจำหน่ายไฟฟ้า แผนกไฟฟ้า กองไฟฟ้า - ประปา กรมช่างโยธาทหารอากาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างโยธาที่สถานีรายงานนครพนมซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล

กิจการสายช่างโยธาทั้งหมดรวมทั้งควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์ทรัพย์สินในสถานียางงานนครพนมระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2523 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อปล่อยปละละเลยไม่ได้จัดเวรยามเฝ้าตรวจดูแลทรัพย์สินไม่ได้ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าให้แสงสว่างหรือตรวจดูแลรักษาทรัพย์สินด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด เป็นเหตุให้คนร้ายเข้าไปในบริเวณสถานียางงานนครพนม ลักเอาท่อประปาจำนวน 73 ท่อน ราคา 43,800 บาทของโจทก์ที่เก็บไว้ที่สถานียางงานนครพนมไป การกระทำของจำเลยเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 43,800 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและดูแลรักษาอุปกรณ์ท่อประปาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในกองทัพอากาศ และหน่วยป้องกัน สร.นพ. มีการผลัดเปลี่ยนเข้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมงจำเลยไม่เคยจงใจหรือประมาทเลินเล่อปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของโจทก์ เหตุที่ท่อประปาสัญหายไปเป็นความบกพร่องในหน้าที่ของหน่วยงานอื่นจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายอย่างมากไม่เกิน 5,000 บาท คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยมีหน้าที่ดูแลท่อประปาของโจทก์ได้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ท่อประปาสัญหายไป พิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 43,800 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการที่คนร้ายตัดรั้วลวดหนามเข้าไปลักเอาท่อประปาดังกล่าวไปไม่ได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ พิจารณากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอและที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมาว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2523 ได้มีคนร้ายเข้าไปในบริเวณสถานีรายงานนครพนมของโจทก์เรียกชื่อย่อว่า น.ส.พ. ลักเอาท่อประปา ขนาด 6 นิ้ว คุณ 6 เมตร จำนวน 73 ท่อนของโจทก์ไปขณะเกิดเหตุจำเลยรับราชการเป็นหัวหน้าหมวดช่างโยธาประจำสถานีรายงานนครพนมของโจทก์มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ถนน ประปา เครื่องท่อนแรง ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศของสถานี และเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานในหน้าที่เหล่านี้ กับมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งท่อประปาที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าวข้างต้น ด้วยตามคำสั่งของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ท่อประปาของโจทก์สูญหาย และคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่กับเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว ได้ความตามคำเบิกความของนาวาอากาศโทวิจิตรมยะพันธ์ผู้บังคับสถานีรายงานนครพนม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยว่าท่อประปาที่หายมีอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2522 ที่นาวาอากาศโทวิจิตและจำเลยจะไปรับราชการที่สถานีรายงานนครพนมแล้ว โดยวางกองอยู่ข้างโรงจักรไฟฟ้าหลังสถานี ภายในรั้วของโรงจักรไฟฟ้านั้นเอง ข้อเท็จจริงก็ได้ความว่า จำเลยได้จัดเวรยามคอยติดเครื่องจักรไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ท่อประปากองอยู่ภายในบริเวณรั้วห่างโรงจักรไฟฟ้าไม่ถึง 20 เมตร นับว่าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่น่าจะต้องติดโคมไฟบริเวณที่ท่อประปากองอยู่หรือจัดเวรยามเฝ้าท่อประปานั้นอีกตามคำสั่งของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ก็ไม่ได้ระบุว่าจำเลยจะต้องจัดเวรยามเฝ้าท่อประปาเป็นพิเศษแต่อย่างใด ตามที่โจทก์

นำสื่อบก็ได้ความว่ารอบบริเวณสถานีรายงานนครพนมมีรั้วลวดหนามล้อมรอบ มี
หมวดอากาศโยธินจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยและมีรถยนต์วิ่งตรวจการณ์ตลอด
24 ชั่วโมง การที่จำเลยนำท่อประปาไปกองไว้ข้างโรงจักรไฟฟ้า ซึ่งมีรั้วล้อมรอบอีก
ชั้นหนึ่งจึงเป็นการใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว การที่คนร้ายเล็ดลอดหลบหน่วย
รักษาความปลอดภัยเข้ามาในบริเวณสถานีรายงานและลอบเข้าไปตัดรั้วลวดหนาม
ของโรงจักรไฟฟ้าลักท่อประปาของโจทก์ไป จึงถือเป็นความผิดของจำเลยไม่ได้
จำเลยไม่ได้กระทำการอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ท่อประปาของ
โจทก์สูญหาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ประเด็นว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือ
ไม่กับเรื่องค่าเสียหายไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จีวะชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ